

0013028-31.2019.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... nº 767-23/2016, da 3ª Vara Criminal de Diadema) por roubo; b) autos nº 3448-13/2015 da Vara de Embu Guaçu por posse de arma de fogo; c) autos nº 382-28/2015, da 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo por roubo; d) autos nº 31.808-92/2014, da 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo por roubo; e) autos nº 36.006-75/2014, da 5ª Vara Criminal de São Bernardo do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0013028-31.2019.8.26.0564 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0013028-31.2019.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Documento de Origem:

IP - 22/2015 - Delegacia Seccional - Setor de Investigações de Homicídios

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonathan Carlos Souza

CONCLUSÃO:

Aos 19 de outubro de 2021, faço os presentes autos conclusos a Exma. Sra. Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, MMª. Juíza de Direito Titular. Escr.:

Autos digitais controle nº 1337/2019:

Vistos.

JONATHAN CARLOS SOUZA, qualificado a fls. 90/92, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso, por três vezes, no artigo 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II (vítimas Daniel, Claudemir e Maria Teresa); por uma vez, no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal (vítima Vanair); e, por duas vezes, no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, do Código Penal, todos em concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), porque:

a) em 10 de maio de 2015, por volta das 20h20min, na Rua Pari, altura do numeral 139, bairro Paulicéia, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, o réu, previamente ajustado, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com Gabriel Andrei Alves Lacerda (já falecido - exame necroscópico a fls. 902/903), tentou subtrair, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo VW/Gol, de placas EIU-2982, de propriedade de Daniel Januário dos Santos, sendo certo que da violência empregada apenas não

resultou a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

b) em 10 de maio de 2015, em horário incerto e posterior às 20h20min, próximo a uma viela existente entre a Rua Pari e a Rua Martins, em numeral indeterminado, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com Gabriel Andrei Alves Lacerda (já falecido - exame necroscópico a fls. 902/903), tentou subtrair, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, bens de valor econômico de propriedade de Claudemir Butinhão e Vanair Rodrigues de Faria Butinhão, sendo certo que da violência empregada resultou a morte da vítima Vanair (nos termos do exame necroscópico fls. 129/132 - morta com um tiro nas costas) e ferimentos em Claudemir Butinhão (exame de corpo de delito a fls. 238/240).

c) que no mesmo dia, ou seja, em 10 de maio de 2015, e em horário posterior às 20h20min, na Rua Francisco Alves, altura do numeral 1.540, bairro Paulicéia, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, o réu previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com Gabriel Andrei Alves Lacerda (já falecido - exame necroscópico a fls. 902/903), tentou subtrair, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo GM/Celta, de placas AQO-9481 de propriedade de Maria Teresa Fraga, sendo certo que da violência empregada apenas não resultou a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

d) que nas circunstâncias de tempo, ou seja, em 10 de maio de 2015, e local descritas no parágrafo anterior, o réu, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com Gabriel Andrei Alves Lacerda (já falecido - exame necroscópico a fls. 902/903), subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um par de tênis, pertencente a Enzo de tal (a ser oportunamente qualificado), e um telefone celular, pertencente à sua namorada.

Narra a denúncia que Gabriel e JONATHAN se dirigiram ao bairro Paulicéia, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, a bordo de um veículo de cor preta, modelo e placas ignoradas.

Na Rua Pari, altura do numeral 139, os roubadores avistaram a vítima Daniel na condução do automóvel VW/Gol, de placas EIU-2982, e decidiram abordá-lo. O denunciado e seu comparsa se aproximaram a pé, anunciaram o roubo e, mediante porte ostensivo de arma de fogo, exigiram a entrega do veículo.

Daniel reagiu e arrancou com o veículo, oportunidade em que Gabriel, obrando com violência letal, efetuou um disparo na direção do ofendido, atingindo o para-choque traseiro do automóvel e, em seguida, o pneu traseiro esquerdo. Mesmo assim, Daniel empreendeu fuga em direção à Rua Dezessete de Março, onde comunicou o crime a alguns guardas noturnos, que, por sua vez, acionaram a Polícia Militar.

Após a tentativa frustrada da subtração, o denunciado e seu comparsa fugiram a pé do local, utilizando-se de uma viela existente entre a Rua Pari e a Rua Martins, de onde avistaram as vítimas Claudemir e Vanair caminhando e decidiram por nova abordagem. JONATHAN e Gabriel se aproximaram, de arma em punho, gritando "perdeu, perdeu".

Claudemir, policial militar aposentado, ainda tentou rechaçar a injusta agressão, valendo-se de sua arma de fogo que trazia consigo para defesa pessoal, ao que Gabriel, obrando com violência letal, disparou por duas vezes, atingindo Claudemir (nos membros inferiores) e Vanair (nas costas) provocando a morte desta última (laudo de exame necroscópico à fls. 129/132).

Mais uma vez JONATHAN e Gabriel empreenderam fuga a pé, e quando acessaram a Rua Francisco Alves, altura do numeral 1.540, também nas proximidades, decidiram abordar Maria Teresa e seus familiares, que ingressavam no veículo GM/Celta, de placas AQO-9481. Gabriel se postou à frente do automóvel e anunciou o roubo, ao passo que o denunciado exigiu a entrega dos pertencentes das vítimas, que prontamente atenderam à exigência. Então, Enzo, sobrinho de Maria Teresa, entregou o par de tênis que calçava, enquanto sua namorada entregou o telefone celular. JONATHAN tomou as chaves do veículo das mãos de Maria Teresa, mas ela reagiu, entrou em luta corporal com ele e caiu ao chão. Nesse instante, Gabriel, valendo-se de violência letal, desferiu dois disparos de arma de fogo em direção ao automóvel,

que, contudo, atingiram o para-brisa e o encosto do banco do motorista. A ofendida Maria Teresa chegou, ademais, a se ferir no embate com os criminosos (conforme exame de corpo de delito de fls. 124/126).

Os roubadores fugiram do local, tomando rumos opostos.

Ocorre que Alberto Alves de Freitas, cunhado de Maria Teresa, ouviu os disparos de arma de fogo, saiu à via pública. Cientificado do ocorrido, assumiu a condução de seu veículo e saiu no encalço dos agentes. A testemunha localizou JONATHAN logo adiante e, a pretexto de obter maiores informações a seu respeito e recuperar os bens subtraídos, ofereceu-lhe auxílio, levando-o até a cidade de Diadema. No trajeto, o denunciado revelou que estava em fuga de outro crime, no qual havia disparado contra as vítimas e pretendia subtrair o veículo de Maria Teresa para assegurar sua fuga.

A Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local dos fatos e passou a encetar diligências nas imediações, na tentativa de localizar os autores dos crimes.

Gabriel foi encontrado no quintal da residência situada à Rua Pari, nº 157, também no bairro da Paulicéia, desfechando disparos contra os agentes da lei, que revidaram, o mesmo vindo a falecer (laudo de exame necroscópico à fls. 902/903).

No dia seguinte, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Canhema, na cidade de Diadema, quando receberam a informação de que o comparsa de Gabriel estaria nas redondezas. Então, realizaram a abordagem de um grupo de indivíduos, sendo que um deles atribuiu a autoria delitiva à JONATHAN (fls. 32/33). A fotografia do denunciado foi exibida à testemunha Alberto Alves de Freitas e à vítima Claudemir, que prontamente o apontaram como um dos autores dos crimes ora narrados (fls.177/178), bem como à vítima Daniel, que prontamente o apontou como um dos criminosos (fls. 31/35).

A morte das vítimas Daniel, Claudemir e Maria Teresa, e a consequente consumação dos crimes de latrocínio apenas não ocorreram em razão de erro na pontaria, e em razão do pronto e eficaz socorro prestado a Claudemir. Restando indubitável, sem embargo, que aquele que desfecha tiros contra vítimas está a empregar violência letal.

O crime de latrocínio acima descrito apenas não se consumou pois, embora os bens tenham sido subtraídos, a violência empregada não resultou nas mortes das vítimas Daniel, Maria Tereza e Claudemir, por circunstâncias alheias às vontades dos acusados.

Foram arroladas cinco vítimas e sete testemunhas pela acusação, que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls. 07/821.

A denúncia foi recebida em 03.10.2019 sendo determinada a citação do réu para responder aos seus termos entre outras providências (fls. 844/847), dentre elas a decretação da prisão preventiva do acusado.

O réu foi citado pessoalmente em 12.11.2019 (fls. 914).

Sua folha de antecedentes estadual está juntada às fls. 883/890 e certidão SGC, a fls.878/881.

Pesquisas e cópias da VIJ foram trazidas a fls.861/862 e fls.893/901.

Por sentença de fls.915 foi extinta a punibilidade de Gabriel Andrei Alves Lacerda (falecido, conforme certidão de óbito de fls. 902/903).

Foram juntados os seguintes laudos periciais: fls.124/125 (exame de corpo de delito da vítima Maria Tereza), 129/132 (exame necroscópico da vítima Vanair, complementado pelo laudo de fls.236/237), 138/141 (cartuchos), 142/144 (projéteis), 145/147 (cartuchos), 148/150 (cartucho), 151/153 (cartuchos), 154/156 (cartuchos íntegros), 157/160 (submetralhadora), 161/164 (pistola Taurus), 165/168 (pistola Taurus), 171/173 (automóvel GM/Celta), 192/195 (pistola Taurus), 196/199 (pistola Taurus), 207/223 (local dos fatos), 228/230 (projéteis), 232/234 (projétil) e fls. 238/239 (laudo de exame de corpo de delito da vítima Claudemir).

A Defesa constituída ofertou resposta (fls.931/933), que foi considerada intempestiva, tendo a Defensoria Pública nomeada ratificado a anteriormente apresentada a fls.934.

Houve ratificação do recebimento da denúncia pela decisão de fls. 935/936.

Durante a instrução, numa primeira oportunidade foram inquiridas: as vítimas Claudemir (fls. 974) e Maria Tereza (fls. 975), bem como as testemunhas José

Leonardo (fls. 976), Alberto Alves (fls. 977), Alberto Vinícius (fls. 978), Kauan (fls. 979), Aldo (fls. 980) e Sadraque (fls. 981), tendo havido desistência da oitiva da testemunha Reny (fls. 973). Numa segunda oportunidade, foi inquirida a vítima Enzo (fls. 1036). Numa terceira oportunidade, foi inquirida a vítima Ingrid (fls. 1105) e numa quarta oportunidade, após a desistência da oitiva da vítima Daniel (fls. 1116), o réu Jonathan Carlos Souza foi qualificado e interrogado (fls. 1117/1118). As partes nada requereram na fase do artigo 402 do CPP, Os debates foram convertidos em memoriais (fls. 1115/1116).

O Ministério Público sustentou pedido de condenação dos réus nos moldes da denúncia (fls. 1123/1140).

Já a Defesa requereu a absolvição do acusado e, subsidiariamente, pugnou afastamento da qualificadora referente ao emprego de arma de fogo, bem como a fixação de pena mínima e regime abrandado para início de cumprimento, requerendo ainda a concessão de benefícios legais (fls. 1143/1153)

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente nos termos da presente decisão, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, cabendo a este Juízo dar a correta definição jurídica aos fatos narrados na denúncia.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência de fls. 10/17, auto de exibição e apreensão de fls.18/20 (armas e, cartuchos), auto de exibição e apreensão (fragmentos de projéteis), laudos periciais de fls.124/125 (exame de corpo de delito da vítima Maria Teresa), 129/132 (laudo necroscópico da vítima Vanair, complementado a fls. 237/238), fls. 138/141 (cartuchos), fls. 142/ 145 (cartuchos), fls. 146/147 (cartuchos), fls. 148/150 (cartucho), fls. 151/153 (cartuchos) fls. 154/156 (cartuchos), fls. 158/160 (submetralhadora), fls. 161/164 (pistola da PM), fls. 165/168 (pistola da PM), fls. 171/173 (veículo Celta), fls. 192/195 (pistola com numeração raspada), fls. 196/199 (pistola Taurus de nº SBP 99482), 207/223 (local dos fatos: Rua Martins, altura do numeral 168, Rua Pari, altura do numeral 157 e VW/Gol), fls. 228/231 (projéteis da arma extraídos de Gabriel Andrei Alves Lacerda), fls. 232/235 (fragmentos de projéteis) 238/240 (exame de corpo de delito de Claudemir), além do reconhecimento em solo policial e em juízo por parte de Claudemir (fls.177/178) e por parte de Daniel (fls. 31/35), além das provas orais colhidas.

A autoria, por outro lado, restou comprovada.

Em solo policial, o réu Jonathan Carlos Souza afirmou que no dia dos fatos teria saído na companhia do adolescente Gabriel, sabendo que ele estava armado. Estavam juntos num veículo prto que pertencia a um amigo de Gabriel, sendo que em dado momento, Gabriel desceu do carro armado e foi em direção ao um veículo Celta, afirmando, contudo, ter permanecido dentro do carro. Ouviu disparos de arma de fogo, sendo que, então, evadiram-se do local, tendo deixado Gabriel para trás. Disse que não participou de um crime de roubo a transeunte com vítima fatal ocorrido na Rua Martins e muito menos do crime que vitimou a esposa de um policial. Afirmou que soube da morte de Gabriel pela mídia, sendo que permaneceu foragido porque teria sido alertado que policiais estavam querendo matá-lo (fls. 393/394). Interrogado em Juízo, o réu Jonathan Carlos Souza narrou que não deu carona para o Gabriel e que não teve nada a ver com os fatos descritos na denúncia. Afirmou que conhecia o Gabriel de vista e que no dia dos fatos estava na rua da casa da namorada do seu irmão, no bairro de Canhema. Disse que chegou ali por volta de 14h e ficou no local até 20h. Quando foi no outro dia, a polícia invadiu a sua casa e disse que ele estava envolvido nos roubos e os policiais disseram que iriam matá-lo. Disse que não conhecia os policiais que efetuarão sua prisão. Já foi condenado por porte de arma e roubo, tendo sido a cumprir 26 (vinte e seis) anos de pena privativa de liberdade, já tendo cumprido 6 (sies) anos. Disse que foi coagido a dar o depoimento na Delegacia. Confirma que soube da morte de Gabriel pela televisão. Disse que no dia dos fatos não pegou carona com ninguém, sendo que depois que saiu da rua da casa da namorada de seu irmão e depois foi pra casa. Não soube informar o motivo que levou os policiais até sua residência. No dia que a polícia foi na sua casa, lá não se encontrava, mas souve que e os policiais queriam

matá-lo e, por isso, resolveu fugir, indo para casa de parentes, onde permaneceu por 6 (seis) meses. Permaneceu escondido, pois estava com medo de ser morto. Disse que foi sua mãe que o avisou que a polícia queria matá-lo (gravação em mídia audiovisual no SAJ, fl.1119).

Em que pese a versão apresentada pelo acusado, é certo que as demais provas integrantes do conjunto probatório dos autos autorizam a sua condenação imputando-lhe a autoria delitiva.

Durante a fase administrativa, Reny Bergg Gomes Paz, qualificado à fls.39, foi surpreendido por policiais militares conversando na rede WhatsApp com os demais acusados do bairro Jardim Canhema a respeito dos fatos aqui apurados. Conduzido à delegacia, afirmou que conhecia o réu Jonathan há aproximadamente 5 (cinco) meses e que tinha conhecimento de que ele havia participado da morte da dentista que foi queimada. Disse que tomou conhecimento também de que ele estava envolvido no assalto que matou a esposa do policial militar aposentado. Após, os policiais lhe apresentarem uma foto de Jonathan, reconhecendo-o prontamente (fls.39/40).

Também na fase administrativa, Alberto Alves de Freitas informou que, ao ouvir os disparos na rua, entrou em seu veículo VW Gol de cor branca e saiu em direção dos agentes. Disse que encontrou Jonathan, o qual se identificou com o vulgo "Xixi". Prontamente, disse que iria retirá-lo do local e cobrar os disparos que ele deu no seu pessoal. Disse que se dirigiu ao bairro Santa Cruz no Jd. Canhema, em Diadema. No caminho, Jonathan teria admitido ter vindo de outro "B.O.", no qual havia baleado as vítimas. Disse que deixou o réu próximo a favela final da Rua Camargo, em Diadema. Disse que, por ser pessoa que no passado "puxou cadeia" por crime de roubo, queria demonstrar aos seus parentes uma atitude boa no intuito de recuperar os objetos (fls.42/43). Quando novamente ouvido pela D. Autoridade Policial, ele ratificou o quanto havia declarado anteriormente (vide fls. 187/191), tendo afirmado que a dar carona para o acusado Jonathan, conhecido pelas alcunhas de "Xixi/cocô", teria admitido ter atirado contra o casal.

Jonas Carlos de Souza, qualificado à fl.45, irmão de Jonathan, confirmou que, desde menor de idade, seu irmão é envolvido em ilícitos, envolvendo-se, inclusive, na morte de cidadãos por motivos banais. Declarou, ainda, que seu irmão tem envolvimento no caso de grande repercussão na cidade, na qual uma dentista fora queimada viva por ter apenas R\$ 30,00 em sua conta bancária quando assaltada. Afirmou ainda, que seu irmão continua praticando crimes (fls.45).

Em Juízo, a vítima Claudemir Butinhão relatou que, no dia dos fatos, ele e sua esposa celebraram com os familiares, em São Bernardo do Campo, o "dia das mães". Disse que chegaram em sua residência por volta das 19h30. A sua esposa queria dar uma lembrancinha, referente à data comemorativa para sua tia, que morava no final da rua. Então, foram em direção à casa dessa tia quando escutaram um disparo de arma de fogo. Com isso, aceleraram o passo. Relatou que estava armado e que, ao escutar os disparos, colocou a arma no bolso. Disse que, logo à frente, havia uma viela e que, ao chegar na bifurcação da viela, surgiram dois indivíduos. Relatou que eles apareceram com pouca distância do casal. Aludiu que os indivíduos em questão de segundos, anunciaram o assalto, dizendo "perdeu, perdeu", momento em que Gabriel sacou a arma e atirou, não tendo sequer tempo de reação, momento em que caiu sentado no chão, já sentindo os ferimentos dos disparos em sua perna. Informou que a sequência dos fatos ocorreram de maneira tão rápida que não se lembra de ter disparado sua arma de fogo. Informou ainda que Gabriel estava do lado esquerdo, Jonathan do lado direito, sendo que aquele efetuou os disparos. Aludiu que os disparos atingiram seu joelho, já os que atingiram sua esposa, passaram por baixo do coração, causando fratura exposta, com a consequência de seu falecimento no local dos fatos. Informou que nenhum bem material foi subtraído dele ou da esposa. Disse ainda, que, no dia seguinte, foram levadas fotografias pelos agentes da lei, no hospital onde estava tratando de seus ferimentos, ocasião em que reconheceu o réu como sendo um dos participantes dos fatos. Aludiu que, posteriormente, policiais o informaram que ambos os indivíduos haviam realizado outros assaltos na região e relacionaram o réu com possível envolvimento no assassinato de uma dentista. Disse que conviveu por vinte e dois anos com sua esposa, constituindo família, e que, após os fatos, teve de fazer acompanhamento psicológico ele e sua

família por aproximadamente quatro meses. Em Juízo, reconheceu o réu como sendo o autor dos fatos. Relatou que, somente posteriormente, foi que os policiais informaram que o réu estaria envolvido no famoso caso onde uma dentista foi queimada viva. Por fim, disse que não conhecia os indivíduos, mas que, provavelmente, eles o conheciam, uma vez que constantemente fazia rondas na unidade escolar do bairro (gravação em mídia audiovisual no SAJ, fls.974).

A vítima Daniel Januário dos Santos, por sua vez não foi ouvida, sendo que houve desistência em relação à sua oitiva (fls.1115/1116).

De sua parte, a vítima Maria Teresa Fraga, relatou que estava numa festa familiar, na casa de seu cunhado, sendo que no momento em que estava indo embora, e já tendo ingressado em sua carro, sua cunhada e três sobrinhos (Enzo, sua namorada e Ingrid), surgiram os dois indivíduos anunciando o assalto. Gabriel colocou a arma em seu rosto, mas acabou por se afastar posteriormente. Disse que eles pediram bens aleatórios, tais como casacos, tênis, celulares, entre outros. Aludiu que o intuito dos indivíduos era colocar os objetos subtraídos dentro do carro e levarem tudo. Disse que o outro pediu a chave do carro. A vítima entrou juntamente com esse segundo agente no carro, todavia, o carro não pegou. Relatou que as chaves do veículo caíram no chão, momento em que entrou em luta corporal com o agente. Assustado, Gabriel, o qual permanecia do lado de fora, efetuou dois disparos em direção do carro, sendo que um perfurou o teto. Ante a falha na tentativa de roubo, os roubadores saíram correndo em direções opostas. Disse que, após o ocorrido gritou na rua pedindo ajuda e acionou a polícia. Posteriormente, ficou sabendo, por intermédio dos policiais, que os indivíduos haviam realizado outros assaltos e que o Gabriel havia morrido. Aludiu que havia vídeos de outras tentativas de assalto dos indivíduos, todas no mesmo dia, mas não soube informar se tais casos ocorreram antes ou depois do fato que ocorreu com ela e seus familiares. Em Juízo, em tentativa de reconhecimento, disse que pela estatura, pela cor da pele parecia ser o réu, mas como já fazia cinco anos dos fatos, o réu parecia ter mudado sua fisionomia, com aumento da calvície e talvez tenha engordado um pouco. Por fim, negou conhecer os indivíduos antes dos fatos (gravação em mídia audiovisual no SAJ, fls.975).

A vítima Enzo Gabriel Albino dos Santos narrou que no dia dos fatos estava saindo da casa do padrinho e que ao se dirigir na direção do veículo da tia Maria Tereza dois indivíduos se aproximaram e anunciaram o assalto, momento em que a tia reagiu. Contudo, já tinha tirado o tênis, o celular e blusa e já tinha jogado dentro do carro, depois correu com o irmão e a namorada em direção à residência, momento em que ouviu os disparos de arma de fogo contra sua tia. Como ela resistiu para entregar o veículo eles efetuaram os disparos e correram. Declarou que seu celular já estava em posse dos roubadores em um dos bolsos deles, de modo que não o recuperou. Contudo, o veículo e o restante dos objetos eles não levaram. Em reconhecimento pessoal feito em Juízo, não conseguiu se lembrar do acusado (gravação em mídia audiovisual no SAJ, fls.1037).

A vítima Ingrid Moraes Lima narrou que estava com seu namorado, saindo da casa do tio dele, sendo que, quando iam entrar no veículo, juntamente com a tia de seu namorado, dona Maria Tereza, dois agentes anunciaram o assalto, pediram os tênis e os celulares, mas como a dona Maria Tereza reagiu, negando-se a entregar o veículo, batendo uma caixa nos indivíduos, os agentes saíram correndo e atiraram na direção deles, acertando um tiro em um dos vidros do carro. Disse que após recolherem os objetos das vítimas, jogaram tais pertences no interior do veículo para se evadirem do local. No entanto, como Maria Tereza não entregou o carro, os pertences não foram levados pelos agentes. Nada que era seu foi levado, haja vista que tinha entregado apenas o seu tênis, sendo que não chegou a entregar o seu celular, eis que o escondeu em seu bolso. Chamaram a polícia e depois ficaram sabendo que os mesmos indivíduos haviam tentado assaltar um policial e um deles acabou sendo atingido. Afirmou que não conseguiu descrever como os indivíduos eram, só lembrando que um deles era moreno e o outro era branco. Disse que chegou a ver a arma que estava na mão de um deles, na mão do homem branco, bem como apresentaram a arma em punho quando anunciaram o assalto. Em reconhecimento pessoal feito em Juízo, não conseguiu se lembrar do acusado (gravação em mídia audiovisual no SAJ, fls.1106).

A testemunha comum Alberto Alves de Freitas relatou que no momento do ocorrido, estava em uma confraternização familiar na casa de Shirlei, cunhada de Tereza. Disse que, em certo momento, posterior à festa, o sobrinho de um dos familiares, começou a gritar no portão que havia ocorrido um assalto, dando detalhes do ocorrido, como características dos indivíduos, bem como de suas vestimentas. Disse que, já teve problemas com a Justiça, e que, no impulso por ter bebido alcoólicos no dia, saiu na alçada dos indivíduos. Na busca pelos mesmos, avistou Jonathan, próximo ao Mercado Reis, localizado a aproximadamente trezentos metros do local dos fatos, ocasião em que o chamou para entrar o veículo. Em percurso, indagou ao réu: "Você que deu um tiro pra cima do meu pessoal ali?", Relatou que no percurso o réu demonstrou-se alterado, relatando ter participado de recentes assaltos, nos quais ocorreram tiroteios. Disse que, no dia seguinte, foi comprar cigarro no bar do bairro, momento em que apareceram policiais o abordando, uma vez que imagens com o veículo utilizado para levar Jonathan até sua comunidade, foram disponibilizadas à polícia. No dia posterior voltou ao bar e pediu desculpas ao dono pela confusão, momento em que recebeu a informação do dono do bar que o réu tinha o apelido de "Xixi". Amedrontado, relatou ter mudado de residência após o ocorrido. Por fim, negou conhecer o réu antes dos fatos. (gravação em mídia audiovisual no SAJ, fl.977).

A testemunha comum, Kauan Hernandez Fajardo, policial militar, afirmou que, no dia dos fatos, estavam ele e sua equipe em patrulhamento na região, quando, via COPOM, receberam uma solicitação para comparecerem próximo a Rua Pari, onde uma tentativa de roubo havia ocorrido. Posteriormente, obtiveram informação de que a esposa de um policial havia sido baleada. Todavia, concomitantemente, obtiveram a informação de que um dos roubadores estava escondido dentro de uma residência próximo à Rua Pari. Com isto, foram em direção à Rua Pari. Ao chegarem na residência, Gabriel, agachado em uma mureta, trocou tiros com os agentes da lei, com uma pistola .40, situação em que foi alvejado, vindo a falecer no local. Disse que ele e sua equipe não foram na busca do réu Jonathan, pois permaneceram preservando o local dos tiroteios com Gabriel. Informou que, posteriormente, um familiar do Gabriel informou que os indivíduos estavam envolvidos também no latrocínio no qual restou uma dentista queimada viva. Por fim, disse que não conhecia o réu antes dos fatos. (gravação em mídia audiovisual no SAJ, fls.979).

A testemunha comum Aldo Avelino dos Santos Júnior afirmou que teve participação direta no caso em tela. Disse que estava com sua equipe em patrulhamento, quando foram informados de que a esposa de um policial havia sido baleada em uma tentativa de assalto. Ante tal informação, foram ao local dos fatos. Ao chegarem no local, populares informaram que um dos indivíduos havia corrido com a pistola na mão e ingressado numa residência. Disse que Gabriel foi encontrado escondido dentro de uma residência, onde moravam três idosos. Gabriel, armado, trocou tiros com a polícia, razão pela qual foi baleado e veio a óbito. Informou que um familiar do Gabriel relacionou Jonathan e Gabriel na morte da dentista queimada viva, nesta Comarca. Disse que o policial baleado, o qual perdera a esposa, ficou muito abalado com o ocorrido. Relatou que houveram outras tentativas de assaltos, tais como de um Celta, nas proximidades dos fatos, no mesmo dia. Disse que policiais souberam que o réu, posteriormente aos fatos, continuou cometendo crimes, inclusive crimes como homicídio. Por fim, disse que não conhecia o réu antes dos fatos. (gravação em mídia audiovisual no SAJ, fls.980).

Por sua vez, a testemunha Sadraque Santana Silva, policial militar, disse que, em patrulhamento, sua equipe recebeu a informação de que a esposa de um policial militar havia sido baleada, próximo a Rua Pari. Ao chegarem no local dos fatos, tanto o policial, como sua esposa, já haviam sido socorridos. Recebeu a informação de que um dos participantes havia sido baleado no interior de uma residência, já o outro, conseguira fugir. Aludiu que a tentativa de roubo do carro, ocorreu em momento posterior à troca de tiros com o policial e sua esposa. Disse que, posteriormente aos fatos, não teve mais contato com Claudemir. Disse que, antes dos fatos, não conhecia Jonathan. Informou que, posteriormente, informações acerca da participação de Jonathan e Gabriel na morte de uma dentista, que havia sido queimada viva, começaram a circular (gravação em mídia audiovisual no SAJ, fl.981).

A testemunha comum, Alberto Vinicius Caldeira Lima, policial militar, relatou que, no dia dos fatos, era o comandante da região de Diadema, e que sua equipe tinha informações que indivíduos, foragidos à época, envolvidos na morte da dentista queimada viva, estavam na região. Recordou que houve uma tentativa de roubo a um casal, um policial e sua esposa, sendo que a esposa restou por falecer no local dos fatos. Aludiu que policiais e moradores da região informavam que Jonathan era um dos autores deste roubo do casal. Relatou que, posteriormente, foi feita a prisão de Jonathan (gravação em mídia audiovisual no SAJ, fl.977).

Já a testemunha comum, José Leonardo Rodrigues afirmou que era vizinho de Claudemir. Disse que os fatos ocorreram em frente de sua casa, sendo que a viela onde os fatos se passaram fica na frente de sua residência. Relatou que, no momento dos fatos, estava na lavanderia de sua residência, quando ouviu aproximadamente dois disparos de arma de fogo. Ao olhar pela janela, avistou um indivíduo correndo com uma arma de fogo na mão. Disse que logo após, escutou Claudemir pedindo socorro, momento em que foi prestá-lo. Disse que, posteriormente, moradores do bairro comentaram acerca de outros assaltos ocorridos na região, pelos mesmos indivíduos no mesmo dia, anteriormente. Confirmou ter comentado sobre os fatos, no dia posterior, com a vítima Daniel, mas que detalhes não foram comentados. Disse que, à época dos fatos, Daniel aparentava ter aproximadamente sessenta anos de idade, não sabendo informar se o mesmo se encontra vivo atualmente. Informou não ser capaz de reconhecer em Juízo o réu, uma vez que apenas visualizou um dos indivíduos correr na viela (gravação em mídia audiovisual no SAJ, fls.976).

Este o resumo das provas colhidas.

E, do exame delas, não há como se negar, pois, a autoria.

Com efeito, segundo o contido na inicial, aconteceram três fatos distintos: a) o primeiro crime ocorreu na Rua Pari, altura do numeral 139, no bairro Paulicéia, que vitimou a vítima Daniel, a qual estava a bordo do veículo Gol, sendo que após os disparos efetuados contra o veículo e devido à reação do ofendido, os agentes não chegaram a subtrair nenhum bem; b) na sequência, veio o segundo crime, que ocorreu numa viela existente entre a Rua Pari e a Rua Martins, que teriam vitimado Vanair (fatal) e Claudemir, sendo que nenhum bem foi deles subtraído; c) após, ocorreu o terceiro crime, que teria ocorrido na Rua Francisco Alves, no bairro Paulicéia, ocasião em que os agentes teriam tentado subtrair o veículo Celta, vitimando Maria Tereza, Enzo e Ingrid, sendo certo que houve luta corporal entre Maria Tezera e um dos agentes, tendo, ainda, havido disparos que foram efetuados contra ela, sendo que bens de Enzo chegaram a ser subtraídos.

O laudo pericial de fls. 207/223 indica a proximidade entre as ruas onde os dois primeiros fatos ocorreram (Rua Pari e Rua Martins). Observo que, embora referido laudo não faça menção à Rua Francisco Alves onde o terceiro crime ocorreu, em pesquisas aos mapas da cidade, constatee que dista cerca de seis minutos à pé dos locais anteriores, a indicar a possibilidade de todos os delitos terem sido perpetrados pelas mesmas pessoas.

E, ao exame de todos os depoimentos, chega-se à conclusão que todos eles foram perpetrados pelos mesmos agentes.

O primeiro delito foi perpetrado contra a vítima Daniel, a qual não chegou a ser inquirida em Juízo. Porém, na fase inquisitorial, ela compareceu ao Distrito Policial quando da lavratura do boletim de ocorrência (fls. 15) onde declarou que momentos antes dos disparos que vieram a atingir Claudemir e Vanair, fato ocorrido na Rua Pari, o adolescente Gabriel, a quem reconheceu apenas por fotografia (vide fls. 31/35), haja vista que veio a falecer em confronto com os policiais na sequência, teria tentado subtrair o seu veículo Gol, de placas EIU-2982, porém, não conseguiu sucesso nessa empreitada porque ele arrancou com o veículo, sendo certo, contudo, que ele efetuou disparo contra ele, vindo a atingir o para-choque e pneu traseiro esquerdo do seu veículo. Na sequência, a vítima teria se evadido sem que nada tivesse sido subtraído, solicitando ajuda de terceiros. O laudo de exame do seu veículo Gol foi juntado a fls. 207/223 e confirma que ele foi atingido por disparos de arma de fogo (vide fls. 220/222).

A vítima Daniel não veio a Juízo a fim de confirmar o ocorrido, porém, a vítima Claudemir, sobrevivente do segundo fato, descreveu a dinâmica dos acontecimentos e,

por intermédio dela, é possível se chegar à autoria delitiva de Jonathan tanto em relação ao segundo, quando ao do crime antecedente, pois, relatou que caminhava ao lado da esposa Vanair quando no final da viela (que liga a Rua Pari e Rua Martins) escutaram um disparo de arma de fogo, de modo que apressaram o passo, porém, acabaram sendo abordados por dois indivíduos, o acusado Jonathan, a quem reconheceu em Juízo, e pelo adolescente Gabriel (vide reconhecimento de fls. 177), sendo que ambos anunciaram o roubo afirmando "perdeu, perdeu", sendo que foram efetuados dois disparos de arma de fogo, sendo que um deles veio a atingir sua perna, o que lhe provocou lesões incapacitantes, levando-o ao solo (vide laudo de fls. 238/240), enquanto sua esposa Vanair foi ferida mortalmente (fls. 129/132). Dali os agentes se evadiram sem nada subtrair.

Após, o segundo delito, onde Claudemir aponta os dois agentes - Jonathan e Gabriel como autores - os agentes fugiram à pé do local, tendo eles alcançado a Rua Francisco Alves, distante cerca de seis minutos do local, onde avistaram as vítimas Maria Tereza, Enzo e Ingrid que estavam para deixar o local a bordo de um veículo Celta. Em resumo, todas as vítimas afirmaram que estavam para deixar o local no veículo quando foram abordados por dois indivíduos, sendo um deles armado. Enzo e Ingrid entregaram os objetos, que os agentes colocaram no interior do veículo Celta, sendo que, porém, Maria Tereza acabou por entrar em luta corporal com um dos agentes, sendo que o segundo acabou por efetuar disparos de arma de fogo contra ela, que vieram a atingir o veículo apenas (vide laudo de 171/173). Maria Tereza também restou lesionada em razão da contenda física havida com um dos autores do delito (vide laudo de fls. 124/135). Enzo confirmou que teve seus bens subtraídos. Após, cada um dos agentes fugiu para locais distintos. Um deles, Gabriel, acabou sendo localizado pela polícia escondido numa residência a qual invadiu segundo relato dos policiais e, após troca de tiros acabou vindo a óbito. Nenhuma das três vítimas conseguiu, dado o tempo decorrido desde o crime, reconhecer o acusado Jonathan como o autor do delito, embora Maria Tereza tenha afirmado que ele era muito semelhante a um dos autores do crime.

Porém, embora não tenham conseguido reconhecê-lo em Juízo, o parente de Maria Tereza - Alberto Alves de Freitas - vide fls. 977 - quando ouvido em Juízo, veio a acabar com eventual dúvida que pudesse ocorrer, pois declarou que ao perceber o crime que tinha ocorrido contra os três, seus parentes com quem confraternizava naquele dia, ao tomar ciência das características dos agentes, resolveu sair ao encalço deles, tendo afirmado que se deparou com o acusado Jonathan em via pública, perto do local, tendo oferecido carona para ele até Diadema, sendo que no percurso, ele teria admitido a prática dos crimes perpetrados contra seus parentes, sendo que esse seu inusitado procedimento acabou por ajudar a polícia a identificar o segundo agente que conseguiu se evadir no dia nos fatos.

É certo que na fase inquisitorial, o acusado Jonathan admitiu ter estado presente junto com Gabriel quando este tentou roubar o veículo Celta (das vítimas Maria Tereza, Ingrid e Enzo), tendo em Juízo se retratado, porém, de tal confissão. Assim, diante do quanto declarado pelas vítimas, que confirmaram a dinâmica de todos os fatos, não há dúvidas de que o réu e Gabriel foram os autores de todos os crimes aqui apurados.

Observo que, em se tratando de crime de roubo, as palavras das vítimas se revestem de suma importância. Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o crédito, posto que não teriam elas proveito algum em mentir, constituindo, no caso vertente, a mais relevante contribuição para o desate do feito.

Nesse ponto, oportuna a colação dos seguintes julgados, representando o pacífico entendimento jurisprudencial:

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (RT 484/320).

"As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu." (HC nº. 83.479/DF, Rel. Min. Jane Silva - Desembargadora Convocada do TJMG, Quinta Turma, DJ 01/10/2007, p. 344).

Destaco que ao revés do quanto alega a Defesa, Claudemir reconheceu o réu inicialmente por fotografia no leito do hospital e tal reconhecimento é válido. Acerca do assunto, merece destaque o seguinte entendimento extraído do E. STJ: "HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUDIÊNCIA DE INQUIRIRÃO DAS VÍTIMAS SEM A PRESENÇA DO DENUNCIADO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. O reconhecimento fotográfico, acompanhado de outras provas, justifica o regular processamento da ação penal e pode servir de elemento de convicção do Juiz. Precedentes (...)" (STJ - HC nº. 120867/SP, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu - Desembargador convocado do TJ/RJ, 5ª Turma, DJe: 03/02/2012).

E, quanto ao fato não se ter observado o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, segundo o entendimento jurisprudencial, tal providência é formalidade dispensável, pois o que importa é o conteúdo e não a forma: "Prova - Reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226, II, do CPP - Eficácia: Inocorre irregularidade no reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226, II, do CPP, uma vez que a formalidade de colocar-se o acusado lado a lado de outras pessoas fisionomicamente assemelhadas deve ser realizada quando possível, ou seja, ela é facultativa e não obrigatória, sendo certo que em tema de reconhecimento o que importa é que seja seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de molde a sobrepô-la ao próprio conteúdo" (Apelação nº 1.239.167/1, rel. LUIZ AMBRA, 7ª Câmara do TACRIM-SP, j. em 19.04.2001).

Além disso, em Juízo, Claudemir voltou a apontar o réu como um dos autores do delito.

Em arremate à prova oral, os policiais ouvidos em Juízo, responsáveis pelas diligências, relataram, de forma uníssona, as diligências efetuadas na ocasião. Não há motivos para se descartar o quanto disseram os policiais ouvidos, pois não tinham interesse em acusar falsamente qualquer inocente. Até porque as suas declarações se somam aos relatos das vítimas, cujas narrativas são convergentes entre si.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que a condição de ser policial, por si só, não justifica o afastamento de seus depoimentos. Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (RTJ 68/64), dentre outros julgados.

Por outro lado, a Defesa não trouxe aos autos nenhuma prova que infirmasse os depoimentos colhidos durante a instrução. Observo que nenhuma testemunha foi trazida pela Defesa para comprovar que ele teria permanecido numa determinada rua situada no bairro Canhema durante a tarde e noite dos fatos como ele afirmou em Juízo.

Assim, todas as provas autorizam sua condenação.

Verifico, assim, que, após o exame das provas restou demonstrado que:

a) o réu, previamente ajustado ao falecido Gabriel, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência, consistente em desferir tiros em direção à vítima, tentaram subtrair para eles o veículo Gol que estava em poder da vítima Daniel, porém, não conseguiram alcançar sucesso porque a vítima conseguiu se evadir do local. A conduta, de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, certamente tinha evidente intenção homicida, embora não tenha atingido o ofendido, mas apenas o seu veículo. A conduta do réu, portanto, amolda-se à figura típica definida no art. 157, § 3º, 2ª parte, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. Convém ressaltar que ainda que tenha ocorrido a "tentativa branca", ou seja, não tenha sido a vítima atingida, mas apenas o seu veículo, ainda, sim o crime se tentativa de latrocínio se configurou. Veja-se a jurisprudência:

"Conduta do agente que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tenta subtrair bens ou valores, efetuando disparos contra a vítima, com a vontade livre e consciente de produzir o resultado de morte, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, caracteriza o crime de latrocínio tentado" (RJD 18/92).

"Latrocínio - Tentativa - Caracterização - Vítima que foge da cena do crime - Réu que faz vários disparos contra esta errando o alvo - Crime patrimonial que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes - Como a violência

característica do roubo se traduziu, com clareza e nitidez, numa tentativa de homicídio, o crime a reconhecer é o latrocínio tentado" (RT 720/480).

b) o réu, previamente ajustado com Gabriel, tentaram subtrair em proveito comum, durante uma mesma ação, os bens das vítimas Claudemir e Vanair, o que acabou não ocorrendo, sendo que o fizeram mediante violência consistente em disparos de arma de fogo, sendo que da violência empregada resultou na morte da vítima Vanair e em lesões corporais em Claudemir, conduta que vem a tipificar o crime definido no art. 157, § 3º, 2ª parte (vítima Vanair) e art. 157, § 3º, 2ª parte c/c o art. 14, inciso II (vítima Claudemir), c/c na forma do art. 70, "caput", do Código Penal. Ressalto que mesmo que não tenha havido subtração patrimonial como ocorreu no caso, ainda, resta sim configurado o crime de latrocínio consumado no caso de Vanair, diante o resultado morte, tal qual decide a jurisprudência:

"Configura-se o crime de latrocínio consumado ainda quando, verificado o homicídio, não se tenha efetivado a subtração patrimonial, já uniforme a jurisprudência do STF nesse sentido" (Bol. ADV. 7.017).

C) o réu, previamente ajustado contra Gabriel, tentaram subtrair para eles os bens que estavam na posse das vítimas Maria Tereza, Enzo e Ingrid, sendo que o fizeram mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência que consistiu em disparos de arma de fogo que foram efetuados em sua direção, da qual não resultou na morte de Maria Tereza porquanto houve reação desta, que entrou em luta corporal com o acusado Jonathan e por erro de pontaria do segundo agente, sendo que bens de Enzo acabaram sendo efetivamente subtraídos, tais condutas vem a configurar o crime definido no art. 157, § 3º, 2ª parte c/c o art. 14, inciso II, por três vezes, c/c na forma do art. 70, "caput", todos do Código Penal.

Em caso análogo, já decidiu a jurisprudência: "Descabido negar-se a intenção de matar, ou no mínimo de assumir o risco deste resultado, na conduta de quem desfere disparos de arma de fogo contra outrem, ainda que estes falhem e não se produza ferimentos. O dolo no latrocínio, outrossim, abrange os riscos inerentes à conduta do agente que, como na espécie em exame, se dispõe a cometer, em companhia de comparsas roubo com emprego de arma de fogo" (TJSP - 14ª Câmara Criminal - Apelação nº. 1.186.202.3/3 - Rel. Des. Wilson Barreira, j. 8.5.2008).

Assim, observo que restaram comprovados os crimes definidos no art. 157, § 3º, 2ª parte, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Daniel); art. 157, § 3º, 2ª parte (vítima Vanair) e art. 157, § 3º, 2ª parte c/c o art. 14, inciso II (vítima Claudemir), c/c na forma do art. 70, "caput", do Código Penal; art. 157, § 3º, 2ª parte c/c o art. 14, inciso II, por três vezes, c/c na forma do art. 70, "caput", todos do Código Penal.

Todos os crimes deverão ter as penas somadas porquanto derivaram de desígnios autônomos, aplicando-se, assim, o disposto no art. 69, "caput" do Código Penal. Ressalto não ser o caso de reconhecimento de continuidade delitiva entre os delitos, haja vista que restou demonstrado que o réu é delinquente profissional, não podendo ser agraciado com tal favor legal.

"Não tem culpabilidade diminuída e não se enquadra como autor de crime continuado o delinquente profissional, que faz do crime um modo de vida e programa a reiteração, visto à prática de delito da mesma espécie constituir a sua fonte de subsistência ou de renda. Neste caso, não é a realização do crime anterior a razão facilitadora da resolução pelo subsequente, razão por que o delinquente profissional não merece o benefício do crime continuado, pois age presidido por uma resolução conjunta, sendo maior a sua culpabilidade" (JUTACRIM 85/204 e 94/106).

Diante disso, passo a dosar as penas a serem aplicadas na forma do art. 59 do Código Penal.

O réu é portador de péssimos antecedentes, embora fosse primário ao tempo do fato (fls.878/881), tendo sido condenado ao longo dos anos por diversos delitos, a saber: a) autos nº 767-23/2016, da 3ª Vara Criminal de Diadema) por roubo; b) autos nº 3448-13/2015 da Vara de Embu Guaçu por posse de arma de fogo; c) autos nº 382-28/2015, da 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo por roubo; d) autos nº 31.808-92/2014, da 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo por roubo; e) autos nº 36.006-75/2014, da 5ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo por roubo; f) autos nº 36.007-60/2014, da 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Embora as condenações

referentes aos itens "b", "c", "d", "e" e "f" tenham sido posteriores, foram crimes cometidos anteriormente aos aqui apurados, sendo que tais condenações apenas evidenciaram a personalidade altamente violenta do réu, sempre envolvido com crimes patrimoniais violentos. Demonstrou claramente seu desprezo com a lei e as regras sociais, eis que as infringe reiteradamente, cometendo crimes cada vez mais graves e, acima de tudo, demonstrando demérito com a vida humana.

Assim, em relação ao crime perpetrado contra a vítima Daniel, considerando que não chegou a vítima a ser lesionada, considerando, que não chegou a subtrair nenhum bem do ofendido, considerando, porém, seus maus antecedentes e personalidade desvirtuada, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito, fixo a pena base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em favor do réu há de ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade ao tempo do fato, de modo que diminuo sua pena de 1/6 (um sexto), restando, 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na derradeira etapa, considerando o "iter criminis" percorrido pelo réu com relação à vítima, diminuo a pena de 1/2 (metade), na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, restando, assim, 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 5 (cinco) dias-multa, penas que torno definitivas ante a ausência de outras causas de aumento ou de diminuição.

Em relação ao segundo delito, perpetrado contra as vítimas Claudemir e Vanair, considerando tudo o quanto acima já mencionado, considerando, ainda, as demais circunstâncias do delito, considerando que demonstrou não ter qualquer consideração com a vida alheia, considerando, que as vítimas não ofereceram qualquer reação que justificasse o ato violento a que foram submetidas, considerando as consequências do crime para Claudemir, eis que perdeu a companhia de mais de vinte anos, causando-lhe a ele e seus filhos consequências de ordem psicológica e financeira (fls. 254/255), para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito, considerando que foram perpetrados dois crimes de mesma espécie no momento contexto fático, há de se aplicar a pena do crime mais grave (o consumado), de modo que fixo a pena base em 30 (trinta) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em favor do réu há de ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade ao tempo do fato, de modo que diminuo sua pena de 1/6 (um sexto), restando, 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por outro lado, tendo sido perpetrados dois crimes no mesmo contexto fático, na forma do art. 70, "caput", do Código Penal, elevo as penas de mais 1/6 (um sexto), totalizando, 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, penas que torno definitivas ante a ausência de outras causas de aumento ou de diminuição.

Em relação ao terceiro fato, crime perpetrado contra as vítimas Maria Tezera, Ingrid e Enzo, considerando que os bens da vítima Enzo foram de fato subtraídos, considerando tudo o mais o quanto acima considerando em desfavor do acusado, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito, fixo a pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e ao pagamento e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em favor do réu há de ser reconhecida a circunstância